

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार

सिविल याचिका सं - 3613/2022

(एसएलपी (सी) संख्या- 21948/2019 से उत्पन्न)

मुजफ्फर हुसैन

...अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

...प्रत्यर्थी (गण)

नि र्ण य

न्यायतमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी,

1. वर्तमान तत्काल अपील में अपीलार्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 496/2017 में अपीलार्थी एक न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए कथित कदाचार के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध जारी अनुशासनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट के निर्णय के अनुसरण में राज्य प्रत्यर्थी द्वारा दी गयी सजा को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ के आदेश दिनांकित 17.04.2019 को चुनौती देता है

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

2. तथ्यात्मक आधार

1. अपीलकर्ता वर्ष 1978 में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में शामिल हुआ था और उसने सितंबर 2003 में उक्त सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी थी। सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद अपीलकर्ता प्रशासनिक –न्यायाधिकरण मुंबई पीठ, मुंबई में न्यायिक सदस्य के रूप में शामिल हो गया। 19 जुलाई, 2005 को अपीलकर्ता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के ओ. एस. डी. (जांच) के दिनांक 19.07.2005 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था, जो कैट, नई दिल्ली के प्रधान रजिस्ट्रार को संबोधित था कि उच्च न्यायालय के द्वारा उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की थी, जिसकी संख्या 26/2005 थी। जिसके साथ आरोप पत्र की एक प्रति संलग्न की गई थी। कथित आरोप-पत्र में अपीलकर्ता के खिलाफ बारह आरोप लगाए गए थे. याचिका के खिलाफ अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाया गया था कि अपीलकर्ता ने 23.05.2001 से 19.05.2003 की अवधि के दौरान आगरा के 11 वें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में तैनात रहते हुए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत मामलों के एक समूह का फैसला किया था और अधिग्रहित भूमि के बाद के खरीदारों द्वारा किए गए निवेश से कई गुना अधिक मुआवजा अधिनिर्णीत किया था कि ऐसे बाद के खरीदारों को अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था कि अपीलकर्ता ने गज के रूप में मुआवजा निर्धारित किया था, न कि बीघा के रूप में, और कानून और इक्विटी के मूलभूत सिद्धांतों के घोर उल्लंघन के तहत मुआवजा अधिनिर्णीत किया था

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

और ऐसे बाद के खरीदारों के पक्ष में अनुचित रूप से विचार करते हुए सभी न्यायिक मानदंडों और स्वामित्व के खिलाफ ऐसा मुआवजा अधिनिर्णीत किया था।

इसलिए यह आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण बनाए रखने में विफल रहा था, और इस प्रकार उसने उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, 1956 के नियम-3 के अर्थ में एक कदाचार किया था। अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप संख्या 12 श्री के सी जैन नामक एक अधिवक्ता के बेटे के पक्ष में मुआवजे में अत्यधिक वृद्धि करके उस पर अनुचित रूप से एहसान करने से संबंधित थे।

ii. -अपीलकर्ता ने दिनांक 07.09.2005 और 19.09.2005 के पत्रों के माध्यम से अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया। दिनांक 20.01.2006 को अपीलकर्ता को विभाग की ओर से उसके विरुद्ध शुरू की गई विभागीय जाँच में प्रस्तुत लिखित निवेदन प्राप्त हुए और अपीलार्थी ने उक्त जाँच में दिनांक 10.02.2006 को अपना लिखित निवेदन भी प्रस्तुत किया।

iii -जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 05.04.2006 के तहत आरोप सं. 1 से 11 तक "सिद्ध" के रूप में और आरोप संख्या 12 "सिद्ध नहीं" के रूप में प्रस्तुत किया। जांच अधिकारी ने सजा की मात्रा के प्रश्न पर आगे विचार करने के लिए उक्त रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश /प्रशासनिक समिति/पूर्ण

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

न्यायालय को प्रस्तुत की। अपीलकर्ता को बुलाया गया और उसने कथित पूछताछ रिपोर्ट पर 14.06.2006 को अपना जवाब दाखिल किया। जांच अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 05.04.2006 के तहत आरोप सं. 1 से 11 तक "सिद्ध" के रूप में और आरोप संख्या 12 "सिद्ध नहीं" के रूप में प्रस्तुत किया। जांच अधिकारी ने सजा की मात्रा के प्रश्न पर आगे विचार करने के लिए उक्त रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश / प्रशासनिक समिति / पूर्ण न्यायालय को प्रस्तुत की। उच्च न्यायालय के फुल न्यायालय द्वारा की गई उक्त सिफारिश के अनुसरण में, प्रत्यर्थी राज्य ने सिविल सेवा विनियमों के अनुच्छेद 351 (ए) में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता की पेंशन से 90% को रोकने की मंजूरी देते हुए 22 जनवरी, 2007 को एक आदेश पारित किया।

iv. असंतुष्ट अपीलकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ, लखनऊ के समक्ष एक रिट दायर करके 22 जनवरी, 2007 के कथित आदेश की वैधता को चुनौती दी। उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने 17 अप्रैल, 2019 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से पाया कि आरोप संख्या 1 से 3 के संदर्भ में दंड का आदेश कानून की नजर में टिकाऊ नहीं था क्योंकि प्रतिवादी उन घटनाओं के लिए आरोप तय नहीं कर सकते थे जो आरोप पत्र से 4 साल पहले हुई थीं। तथापि, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि आरोप संख्या 4 से 11 के संदर्भ में दर्ज निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। उच्च न्यायालय ने समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पेंशन लाभों की कटौती को 90

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"

प्रतिशत के स्थान पर 70 प्रतिशत तक कम कर दिया। वर्तमान अपील उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

3. विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रदीप कांत ने अपीलकर्ता के लिए निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए:

i – अपीलकर्ता के खिलाफ जांच **आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**¹ में उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर शुरू की गई थी, हालांकि अपीलकर्ता के खिलाफ कोई शिकायत लंबित नहीं थी।

ii – आरोप-पत्र में अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के केवल अवलोकन से पता चला कि आरोप कदाचार का प्रथमदृष्टया मामला भी नहीं था और वे न तो तथ्यात्मक रूप से और न ही कानूनी रूप से पोषणीय थे।

iii – मुआवजा मांगने का अधिकार केवल मुकदमा करने का अधिकार नहीं बल्कि एक संपत्ति का अधिकार है और इसे कानूनी रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है जैसा कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों में निहित है। इस संबंध में, उन्होंने **भारत संघ और अन्य बनाम इकबाल सिंह**², **खोरशेद शापूर चेनाई, श्रीमती बनाम असिस्टेंट कंट्रोलर**

1 2004 SCC Online All 269

2 (1976) 1 SCC 570

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

*ऑफ एस्टेट ड्यूटी*³ 3, *भारतीय खाद्य निगम बनाम कैलाश चंद*⁴ 4 और अन्य *सिंह बनाम कलेक्टर और अन्य*⁵ में अवलंब लिया।

iv –अपीलकर्ता द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4(1) के तहत अधिसूचना जारी होने की तिथि को भूमि के बाजार मूल्य पर मुआवजा दिया गया था। अधिग्रहीत भूमि के संबंध में बाद के खरीदारों द्वारा दिए गए मूल्य या निवेश के लिए इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं थी। इस संबंध में प्रदीप कांत ने *उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ बनाम कालरा प्रॉपर्टीज (पी) लिमिटेड, लखनऊ और अन्य*⁶ *मीरा साहनी बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल*⁷ आदि पर अवलंब लिया।

v. कई मामलों में, जिनमें अपीलकर्ता द्वारा बढ़ा हुआ मुआवजा अधिनिर्णीत किया गया था, उच्च न्यायालय द्वारा और कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता था कि अपीलकर्ता कथित रूप से बाहरी लाभ से क्रियान्वित था।

3 (1980) 2 SCC 1

4 2014 (1) ADJ 379 (BD)

5 2018 SCC Online All 5936

6 (1996) 3 SCC 124

7 (2008) 9 SCC 177

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

vi. अपीलकर्ता के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं था कि उसने रिश्तत ली थी या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के प्रति कोई अनुचित अनुग्रह दिखाया था. इसलिए, केवल इसलिए कि बढ़ा हुआ मुआवजा दिया गया था, बाहरी विचार का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था. केवल संदेह यह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था कि अपीलकर्ता ने बाहरी लाभ के कारण ऐसा किया था। इस संबंध में श्री प्रदीप कांत ने *कृष्ण प्रसाद वर्मा (मृत) बनाम बिहार राज्य और अन्य*⁸ के मामले में, *साधना चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*⁹ के मामले में और *अभय जैन बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य*¹⁰¹⁰ के मामले में उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय पर अवलंब लिया है।

7. अपीलकर्ता को किसी गंभीर कदाचार का दोषी न ठहराए जाने या कोई हानि कारित न किए जाने के कारण उसे 'गंभीर कदाचार' के लिए दंड नहीं दिया जा सकता था।

4 सुश्री चारु अंवानी, प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वत अधिवक्ता ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए:

(i) अनुशासनिक कार्यवाहियों के मामले में उच्च न्यायालय का अपने न्यायिक अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण है। इस मामले में नियमित अनुशासनात्मक जांच करने और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद जांच अधिकारी ने

8 (2019) 10 SCC 640

9 (2020) 11 SCC 760

10 (2022) SCC Online SC 319

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसे फुल कोर्ट के समक्ष रखा गया और उच्च न्यायालय की सामूहिक राय इस बात पर विचार करते हुए डगमगा गई कि न्यायिक अधिकारी के रूप में काम करते हुए अपीलकर्ता ने अपने पद का दुरुप्रयोग किया था।

(ii) न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है। स्थापित कानूनी स्थिति के अनुसार, न्यायालय अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ अपील नहीं कर सकते और जब तक प्रक्रिया में कोई विकृति या पेटेंट अवैधता या अतार्किकता नहीं पाई जाती तब तक अपने निष्कर्षों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। न्यायिक समीक्षा, निर्णय के खिलाफ नहीं बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के खिलाफ है। इस संबंध में, उन्होंने *सर्वपल्ली रमैया (डी) टीआर एलआरएस बनाम जिला कलेक्टर चित्तूर*¹¹ में इस न्यायालय के निर्णय पर अवलंब लिया है।

(iii) अपीलकर्ता को उसके विरुद्ध की गई जांच की कार्यवाही के दौरान पूर्ण और निष्पक्ष अवसर दिया गया था और उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर पूरी सामग्री पर विचार करने के बाद निर्णय लिया गया था। अधिरोपित दंड अपीलकर्ता के अपराध के अनुपात में भी था।

iv न्यायालय को जांच अधिकारी द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर ले जाते हुए, उसने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता ने बाद के खरीदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए पक्षपात आदेश के द्वारा मुआवजा को कई गुना बढ़ा दिया था,

11 (2009) 4 SCC 500

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

जिन्हें मुआवजा प्राप्त आदेश का कोई अधिकार नहीं था। उसने यह भी प्रस्तुत किया कि दावेदार जो बाद में खरीदार थे के द्वारा बहुत कम निवेश किया था और मुआवजा प्राप्त करने का अधिकार और मूल मालिकों के स्थान पर मुकदमा करने का अधिकार खरीदा था, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के साथ पठित संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 6 (ई) के तहत पूरी तरह से प्रतिबंधित था।

(v) अंत में, उन्होंने हमारा ध्यान इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया जिसमें **भारत संघ बनाम के. के. धवन**¹² के मामले में, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायिक अधिकारी, यदि लापरवाही से या असावधानी से कार्य करता है या किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रयास करता है या कोई ऐसा निर्णय लेता है जो भ्रष्ट उद्देश्य से किया गया है, तो वह न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं कर रहा है। साक्ष्य के कठोर नियम विभागीय जांच पर लागू नहीं होते हैं।

5. शुरुआत में, यह नोट किया जा सकता है कि न्यायिक अधिकारियों के उच्च स्तर के आचरण और चरित्र को बनाए रखना इस न्यायालय के लिए हमेशा से बहुत चिंता का विषय रहा है। **सी. रविचंद्रन अन्य न्यायमूर्ति ए. एम. भट्टाचार्जी और अन्य**¹³ के मामले में, इस न्यायालय ने न्यायाधीशों द्वारा ईमानदारी,

12 (1993) 2 SCC 56

13 (1995) 5 SCC 457

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

अखंडता और नैतिक शक्ति के उच्च मानकों को बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा:

न्यायिक कार्यालय अनिवार्य रूप से एक सार्वजनिक विश्वास का स्थान है। अतः समाज को इसके सिवाय और कोई अधिकार नहीं है कि न्यायाधीश एक उच्च निष्ठा, ईमानदारी वाला व्यक्ति हो और उसके पास नैतिक शक्ति, नैतिक दृढ़ता और भ्रष्ट या हानिकारक प्रभावों के प्रति अभेद्य हो। उससे अपेक्षा की जाती है कि वह न्यायिक आचरण में औचित्य के सर्वाधिक कठोर मानकों को बनाए रखे। कोई भी ऐसा आचरण जो न्यायालय की अखंडता और निष्पक्षता में जनता के विश्वास को कम करता है तो ऐसा आचरण न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावकारिता के लिए हानिकारक होगा। इसलिए समाज किसी न्यायाधीश से आचरण और ईमानदारी के उच्च मानकों की अपेक्षा करता है। अलिखित आचार संहिता न्यायिक अधिकारियों के लिए स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि वे उच्च न्यायिक पदाधिकारी से अपेक्षित उच्च नैतिक या नैतिक मानकों का अनुसरण करें और उन्हें आचरण के पूर्ण मानक के रूप में आत्मसात करें, जिससे जनता का विश्वास पैदा होगा, न्यायिक कार्यालय की गरिमा बढ़ेगी और न केवल न्यायाधीश बल्कि न्यायालय की भी छवि बेहतर होगी। अतः यह एक

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

आधारभूत अपेक्षा है कि न्यायाधीश का शासकीय और व्यक्तिगत आचरण अनौचित्य से मुक्त होना चाहिए और यह औचित्य और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानक के अनुरूप होना चाहिए। आचरण का मानक आम आदमी से अपेक्षा से ऊंचा है और अधिवक्ता की अपेक्षा से भी ऊंचा है। वास्तव में, यहां तक कि उनका निजी जीवन भी ईमानदारी और औचित्य के उच्च मानकों का पालन करना चाहिए, जो दूसरों को स्वीकार्य माने जाने वाले मानकों से ऊंचे हों। इसलिए, न्यायाधीश समाज में गिरते स्तर का सहारा लेने का जोखिम नहीं उठा सकता।

6 **साधना चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** ¹⁴14 में इस न्यायालय ने दोहराया कि न्यायिक अधिकारियों को ईमानदारी, अखंडता और सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों की आकांक्षा करनी चाहिए और उनका पालन करना चाहिए।

“ 19 इस न्यायालय द्वारा इस बात को दोहराया गया है कि न्यायिक अधिकारियों को ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सत्यनिष्ठा के एक उच्च मानक की आकांक्षा करनी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। हाल ही में श्रीरंग यादवराव वाघमारे बनाम महाराष्ट्र राज्य [श्रीरंग यादवराव वाघमारे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2019) 9 एससीसी 144: (2019) 2 एससीसी (एल एंड एस) 582] में, इस अदालत की एक खंडपीठ ने इन सिद्धांतों को बहुत ही संक्षिप्त रूप से समाहित किया है और दोहराया कि: (एससीसी पीपी। 146-47, पैरा 5-10)

14 (2020) 11 SCC 760

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

‘5 एक न्यायाधीश में आवश्यक पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण सत्यनिष्ठा है। न्यायपालिका में ईमानदारी की आवश्यकता अन्य संस्थानों की तुलना में बहुत अधिक है। न्यायपालिका एक ऐसी संस्था है जिसकी नींव ईमानदारी और अखंडता पर आधारित है। इसलिए यह आवश्यक है कि न्यायिक अधिकारियों में ईमानदारी की उत्कृष्ट गुणवत्ता होनी चाहिए। इस न्यायालय ने तारक सिंह बनाम ज्योति बसु [तारक सिंह बनाम ज्योति बसु, (2005) 1 एससीसी 201] में निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया: (एस. सी. सी. पृष्ठ 203)

‘ईमानदारी दूसरों के अलावा न्यायिक अनुशासन की पहचान है। अब समय आ गया है कि न्यायपालिका इस बात का पूरा ध्यान रखे कि न्याय का मंदिर अंदर से न टूटे, जिससे न्याय प्रदान करने की प्रणाली में तबाही मचेगी और इस प्रणाली में जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा। यह याद रखना चाहिए कि बाहर के तूफान की तुलना में अंदर के कठफोड़वे एक बड़ा खतरा हैं।

6. न्यायाधीश का व्यवहार न्यायालय के भीतर और बाहर दोनों जगह कठोर मानक का होना चाहिए। इस न्यायालय ने दया शंकर बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय [दया शंकर बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय, (1987) 3 एससीसी 1:1987 एससीसी (एल एंड एस) 132] में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया: (एससीसी पृष्ठ 4-5, पैरा 11)

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

11 – न्यायिक अधिकारियों के दो मानक नहीं हो सकते, एक न्यायालय में और दूसरा न्यायालय के बाहर। उनके पास इंसाफ, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का केवल एक ही मानक होना चाहिए। वे जिस पद पर काबिज हैं, उसमें वे अनुचित रूप से कार्य नहीं कर सकते।

7 न्यायाधीश लोक सेवक भी होते हैं। एक न्यायाधीश को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि वह जनता की सेवा करने के लिए है। एक न्यायाधीश का निर्णय न केवल उसके निर्णयों की गुणवत्ता से बल्कि उसके चरित्र की गुणवत्ता और शुद्धता से भी किया जाता है। एक न्यायाधीश के सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन दोनों में त्रुटिहीन ईमानदारी परिलक्षित होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए निर्णय देता है उसे इमानदार होना चाहिए। यह उच्च मानक है जिसकी न्यायाधीशों से अपेक्षा की जाती है।

8. न्यायाधीशों को यह याद रखना चाहिए कि वे केवल कर्मचारी नहीं हैं बल्कि उच्च सार्वजनिक पद पर हैं। आरसी चंदेल बनाम एमपी के उच्च न्यायालय में [आरसी चंदेल बनाम एमपी के उच्च न्यायालय, (2012) 8 एससीसी 58: (2012) 2 एससीसी (सीआईवी) 343: (2012) 3 एससीसी (सीआरआई) 782: (2012) 2 SCC (I&S) 469], इस अदालत ने माना कि एक न्यायाधीश से अपेक्षित आचरण का मानक एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक है। इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियां प्रासंगिक हैं: (एससीसी पृष्ठ 70, पैरा 29)

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

29 - न्यायिक सेवा कोई साधारण सरकारी सेवा नहीं है और न्यायाधीश ऐसे कर्मचारी नहीं हैं। न्यायाधीश सार्वजनिक पद धारण करते हैं; उनका कार्य राज्य के आवश्यक कार्यों में से एक है। अपने कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में, न्यायाधीश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। न्यायाधीश का पद लोक विश्वास का पद होता है। एक न्यायाधीश को बेदाग सत्यनिष्ठा और निर्विवाद स्वतंत्रता वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसे उच्च नैतिक मूल्यों के साथ मूल रूप से ईमानदार होना चाहिए। जब कोई वादकारी न्यायालय कक्ष में प्रवेश करता है तो उसे यह सुनिश्चित महसूस करना चाहिए कि जिस न्यायाधीश के समक्ष उसका मामला आया है, वह निष्पक्ष रूप से और बिना किसी विचार के न्याय प्रदान करेगा। न्यायाधीश से अपेक्षित आचरण का स्तर एक साधारण व्यक्ति की तुलना में बहुत ऊंचा है। यह कोई बहाना नहीं है कि चूंकि समाज में मानदंड गिर गए हैं, इसलिए समाज से लिए गए न्यायाधीशों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे न्यायाधीश से अपेक्षित उच्च मानदंड और नैतिक दृढ़ता रखें। एक न्यायाधीश, सीजर की पत्नी की तरह, संदेह से परे होना चाहिए। न्यायिक प्रणाली की विश्वसनीयता उन न्यायाधीशों पर निर्भर करती है जो इसे बनाते हैं। लोकतंत्र को फलने-फूलने और कानून के शासन को बनाए रखने के लिए न्याय प्रणाली और न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत होना चाहिए और

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

प्रत्येक न्यायाधीश को ईमानदारी, निष्पक्षता और बौद्धिक ईमानदारी के साथ अपने न्यायिक कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए।

9 इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि किसी न्यायाधीश को मामले का विनिश्चय केवल अभिलेख पर तथ्यों और मामले पर लागू विधि के आधार पर करना चाहिए। यदि कोई न्यायाधीश किसी बाहरी कारण से किसी मामले का निर्णय करता है तो वह कानून के अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है।

10. हमारे विचार में 'संतुष्टि' शब्द का अर्थ केवल मौद्रिक संतुष्टि नहीं है। वर्गीकरण विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। यह धन की संतुष्टि, शक्ति की संतुष्टि, वासना की संतुष्टि आदि हो सकती है।”

7. यह भी उल्लेखनीय है कि जब न्यायिक या अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है तो इस न्यायालय द्वारा **भारत संघ बनाम के. के. धवन (पूर्वोक्त)** वाले मामले में भी संक्षेप में यह अधिकथित किया गया है:

—

“28—इसलिए, निश्चित रूप से, वह अधिकारी जो न्यायिक या अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग, किसी व्यक्ति पर अनुचित अनुग्रह प्रदान करने के लिए लापरवाही या असावधानी से कार्य करता है, वह न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं कर रहा है। तदनुसार, प्रतिवादी के

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।”

तर्क को अस्वीकार किया जाना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान मामले में, हम प्रतिवादी के निर्णय की शुद्धता या वैधता से चिंतित नहीं हैं, बल्कि एक अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में प्रतिवादी के आचरण से चिंतित हैं। नौ आकलनों के संदर्भ में आदेशों की वैधता पर अधिनियम के तहत अपील या पुनरीक्षण में सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि सरकार को आचरण नियमों के उल्लंघन के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से रोका नहीं गया है। इस प्रकार, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि निम्नलिखित मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है:

- (i) जहां अधिकारी ने इस तरह से काम किया हो जिससे ईमानदारी या सद्भावना या कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए उसकी प्रतिष्ठा परिलक्षित होती हो
- (ii) यदि अपने कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही या कदाचार दिखाने के लिए प्रथमदृष्टया सबूत है
- (iii) यदि उसने इस तरह से काम किया है जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए अनुचित है

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

(iv) यदि उसने लापरवाही से कार्य किया था या उसने विहित शर्तों का लोप किया था जो सांविधिक शक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक हैं।

(v) यदि उसने किसी पक्षकार को अनावश्यक रूप से पक्षपात रूप से लाभ प्रदान करने के लिए कार्य किया था।

(vi) यदि वह भ्रष्ट उद्देश्य से क्रियान्वित किया गया था, तो रिश्त कितनी भी छोटी क्यों न हो, क्योंकि लार्ड कोक ने बहुत पहले कहा था, " रिश्त भले ही छोटी हो, लेकिन गलती बहुत बड़ी है।"

8. यह कहना उचित होगा कि संवैधानिक न्यायालय को प्रदत्त न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अपीलीय प्राधिकारी की नहीं है बल्कि केवल निर्णय लेने की प्रक्रिया तक सीमित है। विभागीय प्राधिकारियों के निर्णय में हस्तक्षेप केवल तभी अनुमेय है जब कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए या ऐसी कार्यवाहियों को विनियमित करने वाले सांविधिक विनियमों का उल्लंघन करते हुए की गई हो या यदि यह निर्णय मनमाना या मनगढ़त पाया गया हो। अदालतों को अपीलीय अदालत के रूप में नहीं करना चाहिए और घरेलू जांच में सामने आए सबूतों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए और न ही इस आधार पर हस्तक्षेप करना चाहिए कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर एक और दृष्टिकोण संभव है। यदि जांच निष्पक्ष और उचित रूप से की गई है और निष्कर्ष साक्ष्य पर

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

आधारित हैं, तो साक्ष्य की पर्याप्तता या साक्ष्य की विश्वसनीयता विभागीय जांच में दर्ज निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं होगी।

9. **बम्बई उच्च न्यायालय बनाम शशिकांत एस. पाटिल और एक अन्य**¹⁵ 15 वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया:

ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने इस मामले को इस तरह से देखा है जैसे कि यह उच्च न्यायालय के प्रशासनिक/अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ एक अपील हो। विभागीय प्राधिकारियों के निर्णय में हस्तक्षेप की अनुमति संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए दी जा सकती है, यदि इस तरह के प्राधिकारी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए या ऐसी जांच के तरीके को निर्धारित करने वाले वैधानिक विनियमों का उल्लंघन करते हुए कार्यवाही की है या यदि प्राधिकारी का निर्णय मामले के साक्ष्य और योग्यता के लिए असंगत विचारों द्वारा दूषित किया गया है, या यदि प्राधिकारी द्वारा किया गया निष्कर्ष पूरी तरह से मनमाना या मनगढ़ंत है कि कोई भी उचित व्यक्ति इस तरह के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता था, या उपरोक्त आधार के समान हैं। लेकिन हम इस बात की अनदेखी नहीं कर सकते कि विभागीय प्राधिकारी (इस मामले में उच्च न्यायालय की अनुशासनात्मक समिति) तथ्यों के एकमात्र न्यायाधीश हैं, यदि जांच उचित तरीके से की गई है।

15 (2000) 1 SCC 416

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विघ्न प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

स्थापित कानूनी स्थिति यह है कि यदि कोई कानूनी साक्ष्य है, जिस पर निष्कर्ष आधारित हो सकते हैं, तो उस साक्ष्य की पर्याप्तता या यहां तक कि विश्वसनीयता संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक रिट याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचार करने का मामला नहीं है।

पुनः स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर बनाम नेमी चंद नलवाया¹⁶ 16 वाले मामले में पैरा 7 में निम्नलिखित रूप में यह मत व्यक्त किया गया:

अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि अदालतें अपीलिय अदालत के रूप में कार्य नहीं करेंगी और घरेलू जांच में सामने आए सबूतों का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेंगी, और न ही इस आधार पर हस्तक्षेप करेंगी कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर एक और दृष्टिकोण संभव है। यदि जांच निष्पक्ष और उचित रूप से की गई है और निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित हैं, तो साक्ष्य की पर्याप्तता या साक्ष्य की विश्वसनीय प्रकृति का प्रश्न विभागीय जांच के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं होगा। इसलिए, अदालतें विभागीय जांच में दर्ज तथ्यों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी, सिवाय उन मामलों के जहां इस तरह के निष्कर्ष बिना किसी साक्ष्य या जहां वे स्पष्ट रूप से विकृत हैं। विकृति का पता लगाने के लिए परीक्षण यह देखना है कि क्या न्यायाधिकरण उचित रूप से कार्य कर रहा है, रिकॉर्ड पर सामग्री पर इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंच सकता

16 (2011)4 SCC 584

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

है। तथापि, न्यायालय अनुशासनात्मक मामलों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करेंगे, यदि प्राकृतिक न्याय या सांविधिक विनियमों के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया है या यदि आदेश मनमाना, मनगढ़ंत, असद्भावी या बाहरी विचारों पर आधारित पाया जाता है।

11. मामले के तथ्यों पर वापस आते हुए, यह नोट किया जा सकता है कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप-पत्र की तामील करने और उसे सुनवाई का पूरा अवसर देने के बाद नियमित अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी। इसके बाद, जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसरण में, उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय ने 02.09.2006 को उक्त जांच रिपोर्ट को स्वीकार करने और तत्काल प्रभाव से पेंशन लाभ के 90% की कटौती के साथ अपीलकर्ता को दंडित करने का निर्णय लिया था। उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा की गई उक्त सिफारिश के आधार पर प्रत्यर्थी-राज्य द्वारा पारित दंड के आदेश को अपीलकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने आरोप संख्या 1 से 3 को हटा दिया और अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप संख्या 4 से 11 को बरकरार रखा, और उसके पेंशन लाभों के 90% के स्थान पर दंड को 70% तक कम कर दिया।

12. प्रासंगिक रूप से, अपीलकर्ता ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन या जांच कार्यवाही के दौरान या निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान किसी वैधानिक नियमों या विनियमों के उल्लंघन के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया था। इसलिए, ऐसे किसी भी आरोप के अभाव में, उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासनिक

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

पक्ष पर व्यक्तिपरक संतुष्टि प्राप्त की गई, और न्यायिक पक्ष पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश इस न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। जब जांच की कार्यवाही उचित और कानूनी तरीके से की गई पाई गई है, और जब प्रशासनिक पक्ष के साथ-साथ न्यायिक पक्ष पर उच्च न्यायालय ने जांच अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप संख्या ४ से ११ को 'साबित' किए जाने के रूप में स्वीकार कर लिया है, तो इस न्यायालय से एक अपीलीय प्राधिकारी के रूप में बैठने और जांच अधिकारी के समक्ष पेश किए गए साक्ष्य की पर्याप्तता या विश्वसनीयता का पुनर्मूल्यांकन करने की उम्मीद नहीं की गई थी। फिर भी, इस न्यायालय ने केवल अपने अंतःकरण को संतुष्ट करने के लिए, न्यायालय ने विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रदीप कांत को अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के गुण-दोष पर बहस करने की अनुमति दी थी।

13. विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कांत द्वारा उठाए गए तर्क की जड़ यह थी कि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यात्मक या कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं थे क्योंकि अपीलकर्ता ने प्रासंगिक समय पर प्रचलित कानून के अनुसार भूमि संदर्भ मामलों का फैसला किया था। **भारत संघ और अन्य बनाम इकबाल सिंह (उपर्युक्त) खोरशेद शापूर चेनाई बनाम असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एस्टेट ज्यूटी उपरोक्त अन्य सिंह बनाम कलेक्टर और अन्य (उपर्युक्त)** में अभिनिर्धारित के अनुसार मुआवजा मांगने का अधिकार एक संपत्ति का अधिकार है और इसे हस्तांतरित किया जा सकता है। इस न्यायालय की राय में, उक्त निर्णय प्रत्येक

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए प्रतिपादित किये गए हैं, और भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अपील द्वारा तय किए गए मामलों के तथ्यों के लिए शायद ही कोई प्रासंगिक हैं. **भारत संघ और अन्य बनाम इकबाल सिंह उपरोक्त** के मामले में, यह न्यायालय विस्थापित व्यक्तियों (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1955 के तहत एक विस्थापित व्यक्ति द्वारा निष्पादित वसीयत के तहत एक वसीयत के रूप में दावेदार के अधिकार की जांच रहा था। **खोरशेद शापूर चेनाई बनाम असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एस्टेट ड्यूटी उपरोक्त** के मामले में विधिक उत्तराधिकारियों और अधिग्रहित भूमि के मृतक मालिक के प्रतिनिधियों द्वारा प्राप्त मुआवजे के संबंध में सहायक संपदा शुल्क नियंत्रक , हैदराबाद द्वारा जारी किए गए नोटिसों की वैधता और वैधता के सवाल पर विचार किया जा रहा था।

जहां तक अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों का संबंध है, यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता ने बाद के खरीदारों / निवेशकों के धारा में अत्यधिक उच्च दर पर बढ़ा हुआ मुआवजा दिया था, जिन्हें कोई मुआवजा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था, विशेष रूप से जब संपत्ति के हस्तांतरण अधिनियम की धारा 6 (ई) विशेष रूप से केवल मुकदमा करने के अधिकार के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करती थी. कथित मामलों का निर्णय अपीलकर्ता द्वारा

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

कानून और इक्विटी के प्रमुख सिद्धांतों के घोर उल्लंघन में और सभी न्यायिक मानदंडों और औचित्य के खिलाफ किया गया था, ताकि ऐसे बाद के खरीदारों का अनावश्यक रूप से पक्ष लिया जा सके जिन्हें मुआवजा प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था।

14. **कृष्ण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य उपरोक्त साधना चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (उपर्युक्त) और अभय जैन बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और एक अन्य (उपर्युक्त)** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर अपीलकर्ता के लिए विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कांत द्वारा अपने इस कथन को पुष्ट करने के लिए कि केवल संदेह ही कदाचार नहीं हो सकता और यह कि कदाचार की किसी भी संभाव्यता को मौखिक या दस्तावेजी सामग्री के साथ समर्थन करने की आवश्यकता है, तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल इसलिए शुरू नहीं की जा सकती क्योंकि उनके द्वारा दिया गया फैसला या आदेश गलत था। हम अपीलकर्ता के विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलो से और उसके द्वारा अवलंब लिए गए निर्णयों के अनुपात से पूरी तरह सहमत हैं। फिर भी, वर्तमान मामले में अपीलकर्ता को इस तरीके से कार्यवाही का संचालन करते हुए पाया गया जिसने उसकी प्रतिष्ठा और अखंडता को परिलक्षित किया था। यह दिखाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य और सामग्री थी कि अपीलकर्ता ने एक न्यायिक अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए स्वयं का दुरुपयोग किया था, और कानून के विशिष्ट प्रावधानों की

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्विधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

अवहेलना करते हुए न्यायिक आदेश पारित किए थे, ताकि अधिग्रहित भूमि के बाद के खरीदारों को अनावश्यक रूप से पक्षपात किया जा सके, जिन्हें मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था, और यह कि इस तरह के आदेश भ्रष्ट उद्देश्य से लागू किए गए थे। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत अपनी पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने में पूरी तरह से उचित था।

15. हमारी राय में, न्यायिक आदेश पारित करने की आड़ में किसी पक्षकार का अनुचित पक्ष लेना न्यायिक बेईमानी और कदाचार का सबसे खराब प्रकार है। पक्षपात करने के लिए बाहरी विचार हमेशा मौद्रिक विचार नहीं होना चाहिए। अक्सर कहा जाता है कि लोक सेवक पानी में मछली की तरह होते हैं, कोई नहीं कह सकता कि मछली कब और कैसे पानी पीती है। न्यायाधीश को रिकॉर्ड में रखे गए तथ्यों और मामले में लागू कानून के आधार पर मामले का फैसला करना चाहिए। यदि वह बाहरी कारणों से किसी मामले का निर्णय करता है, तो वह कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। जैसा कि अक्सर उद्धृत किया जाता है, सीजर की पत्नी की तरह एक न्यायाधीश को संदेह से परे होना चाहिए।

16. इस मामले के दृष्टिकोण से, हमें वर्तमान अपील में कोई मेरिट नहीं मिलती और इसे खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा”।

... ..

[न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़]

... ..

[न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी]

नई दिल्ली

06. 05. 2022

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा।"